Estratégia Concursos

# Aula 17

*PRF (Policial) Passo Estratégico de Direito Penal*

Autor:
**Telma Vieira**

28 de Fevereiro de 2023

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

## Sumário

Introdução ..... 2

Roteiro de revisão e pontos do assunto que merecem destaque ..... 2

Aposta Estratégica ..... 16

Questões Estratégicas ..... 19

Questionário de Revisão e Aperfeiçoamento ..... 27

Perguntas ..... 28

Perguntas com Respostas ..... 29



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

# INTRODUÇÃO

Olá, pessoal, tudo bem?

Neste relatório, dando continuidade à análise dos pontos do nosso edital, vamos analisar o assunto **"Dos Crimes contra a Dignidade Sexual".** Vamos ver como o assunto costuma ser cobrado e quais os pontos merecem uma atenção especial nos seus estudos.

Vamos à análise!

# ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

A recente Lei nº 13.718/2018, publicada em 25/09/2018, trouxe relevantes alterações na parte do Código Penal referente aos Crimes contra a Dignidade Sexual. A tendência de essas alterações aparecerem nas próximas provas de concurso é gigantesca. Portanto, peço-lhes o máximo de atenção possível para a leitura deste tópico.

Foi acrescentado um novo tipo penal chamado de "Importunação Sexual", localizado no art. 215-A, CP.

*Importunação sexual (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)*

*Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro: (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)*

*Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave. (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)*

***A inserção do tipo supracitado é uma resposta do legislador aos repugnantes e recentes acontecimentos relatados nos mais diversos veículos de comunicação, referentes às importunações sexuais cometidas dentro de transportes públicos e outros locais similares.***

***Desta forma, com muita felicidade veio o legislador a corrigir verdadeira anomalia jurídica instalada em nosso ordenamento, a qual acabava trazendo à vítima dessa conduta detestável e também à sociedade, consternado sentimento de impunidade.***

***Imagine o seguinte cenário:***



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

***Supondo que Pedro, dentro de um metrô, tenha se masturbado e ejaculado na perna de Joana que estava localizada na frente do seu assento.***

***Ante da vigência da Lei nº 13.718/2018, o que ocorria era o seguinte:***

a. ***Essa conduta não podia ser subsumida ao crime de estupro do art. 213, CP, uma vez não ter havido violência ou grave ameaça, exigida por esse tipo penal.***

> *Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso: (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)*
>
> *Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.*

b. ***Igualmente não podia ser considerada como o crime de violação sexual mediante fraude do art. 215, CP, haja vista o fato de o ato libidinoso não ter sido cometido com a vítima.***

> *Art. 215. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima: (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)*
>
> *Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos.*

***Portanto, o operador do direito acabava ficando de mãos atadas na hora de enquadrar o fato como crime, sobrando tão somente enquadrá-la no art. 61 da lei de contravenções penais, o que era considerado muito pouco ante a gravidade do fato.***

> *Art. 61. Importunar alguém, em lugar público ou acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor:*
>
> *Pena – multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.*

***Contudo, com a vigência da lei nº 13.718/2018, tal fato pôde ser tipificado como o crime de "Importunação Sexual" do art. 215-A, CP. E para não gerar dúvidas e controvérsias a esse respeito, a lei nova ainda revogou expressamente o art. 61 da Lei de Contravenções Penais.***

***Outra situação parecida que também ocorre com bastante frequência e que resultou na separação de vagão exclusivo para as mulheres, também passou a poder ser enquadrada no crime deste artigo. Deste modo, por exemplo, o agente que esfrega suas partes íntimas ou toca a de outro indivíduo, em um ônibus, sem o seu consentimento, visando satisfazer a própria lascívia, pode perfeitamente responder pelo crime de Importunação Sexual.***



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

***CUIDADO! Em que pese à esmagadora maioria dessas condutas serem praticadas por pessoas do sexo masculino, ressaltamos que o SUJEITO ATIVO do Crime pode ser homem ou mulher, assim como a VÍTIMA também pode ser de ambos os sexos (Crime Bicomum).***

***Quando a <u>conduta envolver pessoa menor de 14 (catorze) anos</u>, a depender do caso concreto, poderá ser subsumida ao tipo do art. 218-A, CP:***

> *Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente*
>
> *Art. 218-A. Praticar, na presença de alguém menor de 14 (catorze) anos, ou induzi-lo a presenciar, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem:* ***(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)***
>
> *Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.*

***Ou até mesmo vir a configurar o estupro de vulnerável do art. 217-A, CP:***

> *Estupro de vulnerável*
>
> *Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:* ***(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)***
>
> *Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.*

***Observa-se que o mesmo raciocínio pode ser aplicado para os "vulneráveis" do §1º deste artigo.***

> *§ 1º Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência.*


98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

***Nesse passo, convém trazer a elucidativa jurisprudência exarada pelo STJ no mesmo sentido.***

> "A conduta de contemplar lascivamente, sem contato físico, mediante pagamento, menor de 14 anos desnuda em motel pode permitir a deflagração da ação penal para a apuração do delito de estupro de vulnerável.". STJ. 5ª Turma. RHC 70.976-MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 2/8/2016 (Info 587).

***Nesse passo, teceremos algumas observações importantes sobre o dispositivo:***

- ✓ ***O autor do crime (sujeito ativo) e a vítima (sujeito passivo) podem ser homem ou mulher, não havendo no tipo qualquer diferenciação a esse respeito. Como o mesmo pode ser praticado contra qualquer pessoa, também recebe a denominação de "Crime Bicomum".***
- ✓ ***O ato libidinoso consiste em qualquer ato de natureza sexual que consiga trazer, ao sujeito, à satisfação de prazeres sexuais desejados.***
- ✓ ***O termo lascívia está relacionado aos prazeres da carne, voltados mais especificamente ao campo da sensualidade, sexualidade e luxúria.***
- ✓ ***Crime punido apenas a título de dolo, não se admitindo a modalidade culposa. É necessário o "dolo específico" – objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro.***
- ✓ ***Por se tratar de crime plurissubsistente (cuja execução pode ser fracionada em diversos atos), é possível a tentativa.***
- ✓ ***Crime processável mediante Ação Penal Pública Incondicionada, a teor do disposto no art. 225, CP.***
- ✓ ***Como a graduação da pena gira entre 1 e 5 anos, é classificado como infração penal de médio potencial ofensivo cabendo a aplicação do art. 89 da Lei nº 9099/95 (Suspensão Condicional do Processo).***
- ✓ ***O sujeito passivo necessariamente precisa ser uma pessoa específica, a fim de que não possa ser confundido com o crime de ATO OBSCENO do art. 233, CP. Nesse sentido, trazendo as sempre brilhantes lições do i. professor Rogério Sanches, responderia por ato obsceno, por exemplo, o agente que se masturba em uma praça pública sem visar a alguém específico, tão somente para ultrajar ou chocar os transeuntes locais.***

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

***É importante que o aluno não confunda o crime de Importunação Sexual (art. 215-A, CP) com o Crime de Ato Obsceno (art. 233, CP). A seguir teceremos as diferenças entre os institutos.***

| *IMPORTUAÇÃO SEXUAL* | *ATO OBSCENO* |
|---|---|
| *Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro: (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)*<br><br>*Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave. (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)* | *Art. 233 - Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público:*<br><br>*Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.* |
| • *Sujeito Passivo = Pessoa determinada.*<br>• *Exige dolo especial ou especial fim de agir = "objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro".*<br>• *A conduta pode ser praticada em qualquer lugar, aberto, público ou reservado.*<br>• *Deve haver o "não consentimento da vítima".*<br>• *Médio potencial ofensivo.* | • *Sujeito Passivo = Coletividade*<br>• *Não é exigido especial fim de agir ou dolo específico. Basta o "dolo" tão somente.*<br>• *Somente em lugar público, aberto ou exposto ao público.*<br>• *Independe de "anuência" das pessoas presentes no local. Basta que seja cometido em um dos lugares citados.*<br>• *Infração de menor potencial ofensivo.* |

***Algumas dúvidas relevantes podem ser suscitadas a respeito da <u>vigência da norma</u> e da aplicação do novo tipo penal do art. 215-A, CP.***

***A esse propósito, destacamos alguns pontos importantes sobre o tema.***

- ***A lei nº 13.718/2018 entrou <u>em vigor</u> na data de sua publicação que ocorreu em <u>25/09/2018</u>.***
  - ***Somente a partir desta data, as condutas acima descritas, trazidas pelo art. 215-A, CP, poderão ser imputadas a esse crime. Os fatos praticados anteriormente a essa data permanecerão sendo enquadrados no revogado art. 61 da lei de contravenções penais, já que "a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu" e "não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal".***


98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- ***Os agentes que respondiam pela contravenção do art. 61 da lei de contravenção, não poderão se socorrer do reconhecimento da "abolitio criminis", não tendo esta ocorrida, haja vista a continuidade típica normativa, vez que a referida conduta passou a ser tipificada no art. 215-A, CP. Portanto, nada muda para os que respondiam pela contravenção penal.***

***Inserção do novo crime do art. 218-C, CP – "Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia".***

*Art. 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio - inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática -, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia:* ***(Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)***

*Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o fato não constitui crime mais grave.* ***(Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)***

*Aumento de pena* ***(Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)***

*§ 1º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação.* ***(Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)***

*Exclusão de ilicitude* ***(Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)***

*§ 2º Não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput deste artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica com a adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 (dezoito) anos.* ***(Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)***

***Queridos alunos, peço muita atenção a esse novo tipo penal, pois a leitura rápida e desatenta do dispositivo pode gerar confusão e induzir a erro. Por isso, vamos destrincha-lo para a sua melhor compreensão.***

***Faça a seguinte divisão no artigo:***

***Art. 218-C. (Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio - inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou***



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

***telemática -, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática - 1ª Parte) ou, (sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia – 2ª Parte):***

- ***Na 1ª parte, o agente OFERECE, TROCA, DISPONIBILIZA, TRANSMITE, VENDE, DISTRIBUI, PUBLICA OU DIVULGA, por qualquer meio (...), fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha CENA DE ESTUPRO ou de ESTUPRO DE VULNERÁVEL ou que faça apologia ou induza a sua prática;***

  ***Essa primeira parte do dispositivo, está diretamente relacionada ao combate à divulgação de cenas de estupro e à sua apologia. Como exemplo, citamos à divulgação de cenas de estupro na internet em que a vítima foi completamente embriagada pelo agente para que não pudesse opor qualquer resistência ao feito.***

- ***Na 2ª parte, o agente OFERECE, TROCA, DISPONIBILIZA, TRANSMITE, VENDE, DISTRIBUI, PUBLICA OU DIVULGA, por qualquer meio (...), fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha CENA DE SEXO, NUDEZ OU PORNOGRAFIA (nos casos das cenas de sexo e nudez – sem o consentimento e autorização da vítima para a sua publicação). No caso da pornografia, independe de autorização para a publicação.***

  ***Essa segunda parte não está relacionada com o combate ao Estupro como na primeira. Como exemplo, citamos o ex-namorado que ao ter o relacionamento terminado pela ex, divulga em grupos de Whatsapp ou na internet, cenas de sexo praticadas por ambos consensualmente durante o relacionamento.***

***Nesse momento, teceremos algumas considerações importantes sobre o tema:***

- ***Os Integrantes dos grupos de Whatsapp que receberam os vídeos descritos com as cenas descritas no tipo penal, NÃO cometem nenhum dos tipos mistos alternativos do dispositivo, quais sejam: oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, e, portanto, não respondem pelo crime do art. 218-C, CP.***
- ***No entanto, independentemente de como o vídeo foi adquirido, se com ou sem o consentimento do ex-namorado, se em grupos de Whatsapp ou outros meios, caso o agente pratique um dos verbos do tipo penal, poderá responder por esse crime. Isso tem como objetivo coibir, por exemplo, o caso do ficante ou namorado(a) que recebe um nudes de seu(a) companheiro(a) e resolve divulgá-lo expondo a vítima.***
- ***O art. 218-C, CP fixa a seguinte pena:***

> *Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o fato não constitui crime mais grave.* ***(Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)***

***Note que o trecho destacado revela a SUBSIDIARIEDADE do referido dispositivo, caso em que, se a conduta puder ser subsumida em outro delito de maior gravidade, restará afastado o enquadramento no crime do art. 218-C, CP.***



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- ***Tanto o sujeito ativo do crime quanto o sujeito passivo podem ser qualquer pessoa (homem ou mulher). Crime Bicomum.***

***Se o sujeito ativo do estupro (art. 213, CP), por exemplo, praticar um dos tipos do 218-C, CP, responderá por ambos os crimes em concurso de crimes. É o caso em que o próprio estuprador divulga na internet as cenas do ato cometido.***

- ***ALERTA! Caso a vítima do crime seja menor de 18 (dezoito) anos, restará configurado o crime do art. 241 ou o do 241-A do ECA, cujas penas e gravidade são muito mais elevadas.***

*Art. 241. Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente:* ***(Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008)***

*Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.* ***(Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008)***

*Art. 241-A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente:* ***(Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)***

*Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.*

*Portanto, pode-se notar que a diferença entre os tipos penais do Art. 218-C x 241 e 244-A do ECA, reside no envolvimento ou não de criança e adolescente. Caso haja tal envolvimento, aplicar-se-á a lei mais gravosa do ECA.*

- ***Causa de Aumento de Pena***

  ***O §1º do art. 218-C prevê como causa de aumento de pena, o fato de o agente ter mantido relação íntima de afeto com a vítima, ou tenha praticado as condutas com a finalidade de vingança contra a mesma.***

*Aumento de pena* ***(Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)***



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

*§ 1º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação.* ***(Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)***

***Muitas das alterações trazidas pela lei nº 13.718/2018 vieram para regulamentar uma série de situações lamentáveis, as quais em certos casos não geravam a responsabilidade penal do praticante da conduta. Como exemplo, citamos a lamentável situação do "Revenge porn" ou "Pornografia de Vingança", a qual há tempos já vinha sendo bastante discutida e litigada nas varas de família e cíveis brasileiras.***

***Podemos citar como exemplos a situação do ex-cônjuge ou ex-companheiro(a) que expõe em ambientes virtuais, vídeos ou fotos da intimidade do casal, com o objetivo de vingança pelo fim do relacionamento. A situação em que um dos ex-consortes filma a traição do outro para expor o "traidor". A divulgação de nudes do ex e etc.***

***Esses casos descritos, como vistos, configuram causa de aumento de pena para as condutas descritas no caput do art. 218-C, CP, que poderão varias de 1/3 a 2/3 daquela pena.***

- ***Por outro lado, o § 2º traz uma causa de excludente de ilicitude, em que não será responsabilizado o agente que praticar as condutas do caput deste artigo, em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica com a adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos. Ou seja, pode ser permitida a divulgação nos casos supracitados, identificando ou não a vítima, desde que com a devida autorização, e esta seja maior de 18 anos.***

***ATENÇÃO: NUNCA será permitida a divulgação de material referente a pessoa menor de 18 anos, não valendo eventual consentimento da vítima ou de seus representantes legais.***

***Inserção do § 5º ao art. 217-A, CP ao "Estupro de Vulnerável".***

***O legislador pátrio, com o referido acréscimo, veio positivar e expandir o entendimento já sedimentado na Súmula 593-STJ, o qual versava sobre o consentimento da vítima menor de 14 anos, a saber:***

Súmula 593-STJ: O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.

***Veja como o legislador ratificou tal entendimento:***



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *§ 5º As penas previstas no caput e nos §§ 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime.*

***Importa ressaltar, que o legislador foi além do teor observado pela súmula, abrangendo a ideia da irrelevância do consentimento da vítima ou da irrelevância de relações sexuais anteriores ao crime, para a pessoa que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática do ato ou para a pessoa que, por qualquer causa, não puder oferecer resistência.***

***Portanto, o § 5º do art. 217-A, CP, além de prever a aplicação das penas para o agente que praticar tais condutas contra PESSOA MENOR DE 14 (CATORZE ANOS), INDEPENDENTEMENTE DO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA ou do fato de ela ter MANTIDO RELAÇÕES SEXUAIS ANTERIORMENTE AO CRIME, também ampliou a abrangência da norma para as hipóteses em que a vítima for PESSOA VULNERÁVEL.***

***Causa de aumento de pena para o caso de ESTUPRO COLETIVO do ESTUPRO CORRETIVO – incisos IV, alíneas a) e b) do art. 226, CP.***

***O art. 226, CP prevê o seguinte:***

> *Aumento de pena*
>
> *Art. 226. A pena é aumentada:* ***(Redação dada pela Lei nº 11.106, de 2005)***
>
> *I – de quarta parte, se o crime é cometido com o concurso de 2 (duas) ou mais pessoas;* ***(Redação dada pela Lei nº 11.106, de 2005)***
>
> *II - de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela;* ***(Redação dada pela Lei nº 13.718, de 2018)***
>
> *III -* ***(Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005)***

***ATUALIZAÇÕES:***

> *IV - de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se o crime é praticado:* ***(Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)***
>
> *Estupro coletivo* ***(Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)***
>
> *a) mediante concurso de 2 (dois) ou mais agentes;* ***(Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)***



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

*Estupro corretivo* ***(Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)***

*b) para controlar o comportamento social ou sexual da vítima.* ***(Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)***

- ***O primeiro ponto de destaque é ajudar a você, querido aluno, a compatibilizar a majorante do inciso I - ("de quarta parte, se o crime é cometido com o concurso de 2 (duas) ou mais pessoas"), com a do inciso IV, "a" do mesmo artigo. A regra será a seguinte:***

  i. ***Aplicação do Inciso IV, "a" do art. 226 = apenas nas hipóteses de estupro, pois o texto legal mencionou expressamente o "estupro coletivo".***

  ii. ***Aplicação do Inciso I do art. 226 = deve ser aplicado nas demais hipóteses de crimes contra a dignidade sexual.***

- ***No tocante ao ESTUPRO CORRETIVO, esse veio para tipificar outra conduta odiosa frequentemente cometida ao redor do mundo, que se dá, por exemplo, quando o agente pratica violência sexual contra pessoas homossexuais, bissexuais e ou transexuais com vistas a "corrigir" o comportamento social ou sexual dá vítima, tal como se fosse uma espécie de "cura". Lamentavelmente ainda nos dias atuais, não é rara a ocorrência de tais condutas, as quais se cometidas no Brasil, resultarão na tipificação do estupro corretivo.***

***Majoração da pena para os casos em que do crime resultar gravidez, se for transmitida à vítima doença sexualmente transmissível ou se a vítima for idosa ou com deficiência.***

***A lei nº 13.718/2018 agravou as causas de aumento de pena do art. 234-A, CP da seguinte forma:***

| *Antes da Lei nº 13.718/2018* | *Depois da Lei nº 13.718/2018 (em vigor)* |
|---|---|



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

| | |
|---|---|
| ***Art. 234-A. Nos crimes previstos neste Título (crimes contra a dignidade sexual) a pena é aumentada:***<br><br>***(...)***<br><br>***III - de metade, se do crime resultar gravidez; e***<br><br>***IV - de um sexto até a metade, se o agente transmite à vitima doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador.*** | ***Art. 234-A. Nos crimes previstos neste Título (crimes contra a dignidade sexual) a pena é aumentada:***<br><br>***(...)***<br><br>***III - de metade a 2/3 (dois terços), se do crime resulta gravidez;***<br><br>***IV - de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador, ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência.*** |

***É muito importante, como já dito, que o aluno memorize tais alterações, já que possuem uma grande probabilidade de serem cobradas nas provas objetivas.***

***Alteração do Art. 225, CP – Crimes processáveis mediante Ação Penal Pública Incondicionada.***

***Por fim, recapitulando, com a alteração do art. 225, CP e a revogação do seu parágrafo único, <u>TODOS OS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL PASSARAM A SER PROCESSÁVEIS MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA, SEM EXCEÇÕES</u>.***

***Foi incluído ao CP, o crime de registro não autorizado da intimidade sexual no art. 216-B.***

***Essa é a mais recente alteração feita no CP a respeito dos crimes a dignidade sexual. A lei nº 17.772/2018 acrescentou um novo crime ao nosso Código Penal, a saber:***

> *CAPÍTULO I-A* ***(Incluído pela Lei nº 13.772, de 2018)***
>
> *DA EXPOSIÇÃO DA INTIMIDADE SEXUAL*
>
> *Registro não autorizado da intimidade sexual*
>
> *Art. 216-B. Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes:* ***(Incluído pela Lei nº 13.772, de 2018)***
>
> *Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e multa.*
>
> *Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo.* ***(Incluído pela Lei nº 13.772, de 2018)***

***É sobre essa alteração que reputamos imprescindível tecer algumas considerações. Tal crime veio para tutelar a intimidade sexual de pessoas que venham a ser gravadas e expostas por terceiros, sem a devida autorização. De plano, cumpre informar que, apesar da norma falar em "participantes", nada impede que apenas uma pessoa seja vítima do referido crime, se for violada a sua intimidade sexual conforme descrito na lei.***

***Vamos entender, nas lições do i. professor e jurista Rogério Chances[1], o porquê e a finalidade do novo tipo penal, a saber:***

> "O tipo preenche a lacuna que existia em relação à punição da conduta de indivíduos que registravam a prática de atos sexuais entre terceiros. Foi grande a repercussão quando, em janeiro de 2018, um casal alugou um apartamento para passar alguns dias no litoral de São Paulo e, depois de se instalar, percebeu uma pequena luz atrás de um espelho que guarnecia o quarto. O inusitado sinal faz com que um deles vistoriasse o espelho e, espantado, descobrisse que ali havia uma câmera instalada. O equipamento foi

[1] Fonte: *https://s3.meusitejuridico.com.br/2018/12/9c20f715-breves-comentarios-as-leis-13769-18-prisao-domiciliar-13771-18-feminicidio-e-13772-18.pdf*



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

imediatamente desligado e, logo em seguida, o casal recebeu uma ligação do proprietário do imóvel, que indagou se havia ocorrido algum problema, o que indicava que as imagens estavam sendo transmitidas em tempo real. Embora se tratasse de conduta violadora da intimidade e que inequivocamente dava ensejo a indenização por danos morais, o ato – não tão incomum – de quem instalava um equipamento de gravação nas dependências de um imóvel para captar imagens íntimas sem o consentimento dos ocupantes não se subsumia a nenhum tipo penal. A partir de agora, é classificado como crime contra a dignidade sexual."

***Portanto, como aduziu o ilustre professor, o legislador veio preencher uma lacuna existente no campo do direito penal, visando tutelar uma conduta altamente reprovável e que sem dúvidas podem causar uma exposição nefasta da imagem das pessoas envolvidas. Nesse passo, como dito, tal conduta somente era passível de ser combatida no juízo cível, em que os envolvidos demandavam indenizações por danos morais e obrigações de fazer para a retirada do ar das cenas comprometedoras e etc. O problema é que a intimidade sexual e os danos que as gravações ilegais podem causar, não podem ser precificados, sendo insuficiente a fixação de indenização como penalidade ao sujeito ativo da conduta. Sobre o crime, temos que:***

- ✓ ***É crime bicomum, podendo ser praticado por qualquer pessoa, tanto sujeito ativo como sujeito passivo.***
- ✓ ***Existem 4 núcleos do tipo (condutas): produzir, fotografar, filmar e registrar. Por isso, consiste em tipo misto alternativo, caso em que, se no mesmo contexto o agente praticar mais de uma das condutas, responderá apenas por um crime.***
- ✓ ***Sobre o parágrafo único do referido artigo, tal conduta não consiste na captura de imagens ou vídeos reais que violam a intimidade sexual das vítimas, mas sim da confecção de montagem que inclua pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo.***
- ✓ ***Caso a cena ocorre em ambiente público, não há que se falar em crime, já que a intimidade sexual dos agentes foram expostas por eles mesmos.***
- ✓ ***É crime processável mediante Ação Pública Incondicionada, a teor do regramento do art. 225, CP.***
- ✓ ***A consumação do crime ocorre com a prática de umas das condutas descritas na norma penal.***
- ✓ ***É cabível a tentativa. Como exemplo, citamos exatamente a história narrada pelo professor Rogério Sanches, em que o dono do hotel instalou o equipamento, preparou o quarto, mas quando o casal estava na iminência de iniciar um relacionamento mais íntimo, percebeu a câmera escondida e desativou o dispositivo.***

***Repare que o crime pune o mero registro (ver os núcleos do tipo) não autorizado, das cenas de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado do(s) participante(s). Rogério Sanches ainda afirma que, caso o agente faça o registro e, posteriormente, divulgue a cena, responderá em concurso de crimes, pelos arts. 216-B e 218-C do CP.***

| | |
|---|---|
| ***Registro não autorizado da intimidade sexual***<br><br>***Art. 216-B. Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos*** | ***Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)***<br><br>***Art. 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir,*** |


98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

| | |
|---|---|
| ***participantes: (Incluído pela Lei nº 13.772, de 2018)***<br><br>***Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e multa.***<br><br>***Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. (Incluído pela Lei nº 13.772, de 2018)*** | ***publicar ou divulgar, por qualquer meio - inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática -, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia: (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)***<br><br>***Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o fato não constitui crime mais grave.*** |

# APOSTA ESTRATÉGICA

A ideia desta seção é apresentar os pontos do conteúdo que mais possuem chances de serem cobrados em prova, considerando o histórico de questões da banca em provas de nível semelhante à nossa, bem como as inovações no conteúdo, na legislação e nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais[2].

Pelo que se extrai das questões realizadas pela sua banca, no tocante aos Crimes contra a Dignidade Sexual, temos como aposta estratégica os crimes elencados no Capítulo II do Título VI do CP, que trata dos Crimes Sexuais contra Vulnerável, cobrados de forma mais acentuada pela sua banca. Vamos a eles:

*CAPÍTULO II*

*DOS CRIMES SEXUAIS CONTRA VULNERÁVEL*

*Estupro de vulnerável* (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

*Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:* (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

*Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.* (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

*§ 1o Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência.* (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

[2] Vale deixar claro que nem sempre será possível realizar uma aposta estratégica para um determinado assunto, considerando que às vezes não é viável identificar os pontos mais prováveis de serem cobrados a partir de critérios objetivos ou minimamente razoáveis.



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

*§ 2o* (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

*§ 3o Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave:* (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

*Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos.* (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

*§ 4o Se da conduta resulta morte:* (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

*Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.* (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

*§ 5º As penas previstas no caput e nos §§ 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime.* (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)

*Corrupção de menores*

*Art. 218. Induzir alguém menor de 14 (catorze) anos a satisfazer a lascívia de outrem:* (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)

*Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.* (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)

*Parágrafo único.* (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

*Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente* (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

*Art. 218-A. Praticar, na presença de alguém menor de 14 (catorze) anos, ou induzi-lo a presenciar, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem:* (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

*Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.* (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

*Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável.* (Redação dada pela Lei nº 12.978, de 2014)

*Art. 218-B. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone:* (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

*Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.* (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

*§ 1o Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa.* (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

*§ 2o Incorre nas mesmas penas:* (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

*I - quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos na situação descrita no caput deste artigo;* (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

*II - o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput deste artigo.* (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

*§ 3o Na hipótese do inciso II do § 2o, constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento.* (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

*Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia* **(Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)**

*Art. 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio - inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática -, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia:* (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)

*Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o fato não constitui crime mais grave.* (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)

*Aumento de pena* **(Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)**

*§ 1º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação.* (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)

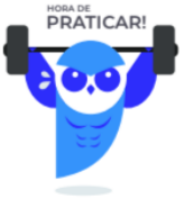
*Exclusão de ilicitude* **(Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)**

*§ 2º Não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput deste artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica com a adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 (dezoito) anos.* (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

# QUESTÕES ESTRATÉGICAS




Nesta seção apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.

**(2022 – FCC – DPE/PB – DEFENSOR PÚBLICO)**

**O crime de estupro de vulnerável, conforme o Superior Tribunal de Justiça,**

**a) impede a responsabilização do agente na qualidade de partícipe.**

**b) prescinde de contato físico direto do réu com a vítima.**

**c) não é considerado hediondo diante da legalidade estrita para tal configuração.**

**d) pode ser considerado atípico diante de eventual consentimento da vítima.**

**e) exige a fixação de regime inicial fechado em razão do quantum de pena previsto.**

## Comentários

O STJ entende que é irrelevante para a consumação do crime de estupro de vulnerável o contato físico entre ofensor e ofendido.

**Gabarito letra B**



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

**(2022 – FCC – DPE/AM – DEFENSOR PÚBLICO)**

**Sobre as causas de aumento previstas na parte especial do Código Penal, é correto afirmar que**

**a) a pena será aumentada até um terço se na associação criminosa houver a participação de adolescente.**

**b) a sanção será em dobro se a vítima do crime de estelionato for idosa.**

**c) no crime de perseguição a pena é aumentada de metade se for cometido contra pessoa com deficiência.**

**d) a pena, exceto no caso de difamação, aumenta em um terço se o crime contra a honra for praticado contra pessoa maior de 60 anos.**

**e) no crime de importunação sexual a pena é aumentada de metade se o agente é empregador da vítima.**

## Comentários

Vamos ver as causas de aumento de pena descritas no artigo 226 do CP

*Aumento de pena*

*Art. 226. A pena é aumentada: (Redação dada pela Lei nº 11.106, de 2005)*

*I – de quarta parte, se o crime é cometido com o concurso de 2 (duas) ou mais pessoas; (Redação dada pela Lei nº 11.106, de 2005)*

*II - de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela; (Redação dada pela Lei nº 13.718, de 2018)*

*III - (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005)*

*IV - de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se o crime é praticado: (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)*

*Estupro coletivo (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)*

*a) mediante concurso de 2 (dois) ou mais agentes; (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)*

*Estupro corretivo (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)*



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *b) para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)*

**Gabarito letra E**

**(2019 - FCC - DPE-SP – DEFENSOR PÚBLICO)**

**No dia 23 de abril de 2013, Jailson, aproveitando que sua esposa havia saído de casa para fazer compras, decidiu ir até o quarto de sua enteada Jéssica, que à época contava com 19 anos de idade. Ao perceber que Jéssica estava dormindo, Jailson se aproximou de sua cama, apalpou seus seios e começou a acariciar sua vagina por dentro da calcinha. Ocorre que, nesse momento, o irmão de Jéssica chegou à casa e, ao presenciar a cena, começou a gritar, momento em que Jailson se afastou da jovem e fugiu.**

**O tipo penal em que incorreu Jailson, sem analisar se o delito teria se dado na forma consumada ou tentada, é:**

**a) Constrangimento ilegal (art. 146, caput, do CP).**

**b) Estupro (art. 213, caput, do CP).**

**c) Estupro de vulnerável (art. 217-A, §1º , do CP).**

**d) Violação sexual mediante fraude (art. 215, caput, do CP).**

**e) Importunação sexual (art. 215-A, do CP).**

## Comentários

Pessoal, aqui a banca entendeu que Jailson incorreu no delito de estupro de vulnerável, considerando que Jéssica estava dormindo e não podia oferecer resistência:

> *Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:*
>
> *Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.*
>
> *§ 1o Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência.*

Neste sentido, o STJ:

> "In casu, o eg. Tribunal de origem rechaçou a tese de ilegitimidade ativa do Ministério Público para oferecimento da denúncia, em face da vulnerabilidade da vítima, que encontrava-se dormindo no momento do suposto crime, portanto, era incapaz de oferecer resistência. Ressalte-se que o ora paciente foi justamente denunciado pela


98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

prática, em tese, do art. 217-A, § 1º, do Código Penal, o que enseja uma ação penal pública incondicionada". (STJ, HC 389.610/SP, QUINTA TURMA, DJe 16/08/2017)

RECURSO ESPECIAL Nº 1.712.232 - DF (2017/0314955-0). PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TOQUE NOS SEIOS DA VÍTIMA ENQUANTO DORMIA. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. ART. 217-A, § 1º, DO CP. CRIME CONSUMADO. PRECEDENTES. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.675.874/MS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

**GABARITO LETRA C.**

**(FCC - 2018 - MPE-PB - Promotor de Justiça Substituto)**

**João e Maria, com 18 e 13 anos de idade, respectivamente, iniciaram relacionamento amoroso que culminou em relações sexuais consensuais. Inconformado com o fato, o pai de Maria procura a autoridade policial e solicita a instauração de inquérito policial contra João por entender que sua filha está sendo vítima de abuso sexual. No âmbito do direito penal,**

**a) João praticou o crime de satisfação de lascívia contra pessoa menor de 14 anos.**

**b) a existência de relacionamento amoroso entre o casal torna a conduta de João atípica.**

**c) o consentimento de Maria à conjunção carnal torna o crime de estupro impossível.**

**d) comprovado que Maria tinha experiência sexual anterior, João praticou o crime de estupro privilegiado.**

**e) João praticou o crime de estupro de vulnerável.**

## Comentários

Entendimento sumulado do STJ. Decorem!

Súmula 593/STJ - O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.

Vale trazer também o artigo 217-A do CP e seu parágrafo 5º, introduzido pela Lei 13.718/18:

*Estupro de vulnerável*



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

*Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:*

*Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.*

*§ 5º As penas previstas no caput e nos §§ 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime.*

**GABARITO LETRA E.**

**(FCC - 2018 - PGE-TO - Procurador do Estado)**

**O crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, do Código Penal, prevê a pena em abstrato de oito a quinze anos de reclusão para aquele que tiver conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de catorze anos. De acordo com o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como pelo que estabelece a legislação,**

**a) a existência de relacionamento amoroso da vítima com o agente é hipótese de excludente de antijuridicidade do crime em questão.**

**b) o consentimento da vítima para a prática do ato afasta o caráter delitivo do crime, constituindo causa de excludente de ilicitude.**

**c) a experiência sexual anterior da vítima é relevante para a tipificação do delito.**

**d) incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput do art. 217-A com alguém que, por enfermidade, não tem o necessário discernimento para a prática do ato.**

**e) o referido crime não está elencado na Lei no 8.072/1990 como hediondo.**

## Comentários

**a, b, c) Pessoal, como vimos na questão anterior:**

*Súmula 593/STJ - O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.*

*Estupro de vulnerável*



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:*
>
> *Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.*
>
> *§ 5º As penas previstas no caput e nos §§ 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime.*

**d) CERTA.**

> *Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)*
>
> *Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)*
>
> *§ 1o Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)*

**e) ERRADA. Trata-se sim de crime hediondo, na forma do art. 1º, inciso VI da Lei 8072/90.**

**GABARITO LETRA D.**

**(2018 – CESPE - PC-MA– ESCRIVÃO DE POLÍCIA)**

**Com relação ao crime de estupro, considera-se vulnerável a vítima**

**a) que morre em consequência da violência sexual.**

**b) que pratica o ato sexual mediante fraude ou dissimulação.**

**c) mentalmente enferma, sem discernimento para o ato sexual.**

**d) com quatorze anos de idade completos.**

**e) com até dezoito anos de idade.**

## Comentários:

**A questão tratava do estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A, § 1º, do CP:**

> *Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:*



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

*Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.*

*§ 1o Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência.*

**ALERTA! Muito cuidado com a alternativa D. O aluno desatento que faz a prova na correria poderia acabar marcando tal opção, confundindo "quatorze anos de idade completos" com (IN)completos. Note que ao completar 14 anos de idade, o agente perde a condição de vulnerabilidade pelo fator etário.**

**GABARITO: LETRA C.**

**(2018 – CESPE - PC-MA– INVESTIGADOR DE POLÍCIA)**

**Considerando a jurisprudência dos tribunais superiores acerca dos crimes contra a dignidade sexual, julgue os seguintes itens.**

**I. Ato sexual praticado por maior de idade com menor de quatorze anos de idade não configura estupro de vulnerável se tiver havido consentimento da parte menor.**

**II. Toques e apalpações fugazes nos seios e na genitália da vítima são atitudes insuficientes para configurar o tipo de estupro de vulnerável.**

**III. O trauma psicológico sofrido pela vítima de estupro de vulnerável é justificativa para a exasperação da pena-base imposta ao agente da conduta delituosa.**

**Assinale a opção correta.**

**a) Nenhum item está certo.**

**b) Apenas o item II está certo.**

**c) Apenas o item III está certo.**

**d) Apenas os itens I e II estão certos.**

**e) Apenas os itens I e III estão certos.**

## Comentários:

**I) ERRADA. A conduta amolda-se perfeitamente do tipo penal do art. 217-A, CP.**

*Estupro de vulnerável* **(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)**

*Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:*

**No tocante a esse crime, devido a tenra idade da vítima, o seu consentimento é irrelevante para a configuração do crime. Também é irrelevante o histórico sexual da vítima. A esse propósito, veja:**



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> Súmula 593 STJ - O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.

**II) ERRADA. As condutas narradas configuram sim o crime de estupro de vulnerável, o qual envolve além da conjunção carnal, também outros atos libidinosos como condutas tipificadas na lei.**

> *Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:*

**III) CORRETA. O STJ possui jurisprudência nesse sentindo. Veja.**

> AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 214, CAPUT, C/C OS ARTS. 224, "A", 226, II, TODOS DO CP. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. TRAUMA PSICOLÓGICO SOFRIDO PELA VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) - Na espécie, deve ser mantida a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, com lastro na valoração desfavorável das consequências do delito, pois ficou evidenciado nos autos o severo trauma psicológico sofrido pela vítima menor de 14 anos, a demonstrar que a conduta do agente extrapolou o tipo penal violado, merecendo, portanto, maior repreensão. Precedentes. (...) (AgRg no HC 425.403/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018)

**Portanto, está correta apenas a assertiva III.**

**GABARITO C.**

**(2018 – CESPE - PC-MA– INVESTIGADOR DE POLÍCIA) – Questão Desatualizada**

**A ação penal relativa a crime de estupro será pública condicionada à representação se a vítima for**

**a) incapaz de oferecer resistência por estar em coma.**

**b) menor de dezoito anos de idade e a relação sexual houver sido consentida.**

**c) mentalmente enferma e não possuir discernimento para o ato sexual.**

**d) menor de dezoito anos de idade e maior de quatorze anos de idade e não houver consentido a relação sexual.**

**e) maior de dezoito anos de idade e capaz.**



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

**Comentários:**

**Após a alteração do art. 225, CP trazida pela lei nº 13.718/2018, TODOS OS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL PASSARAM A SER DE <u>AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA</u>.**

# QUESTIONÁRIO DE REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO

A ideia do questionário é elevar o nível da sua compreensão no assunto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma outra forma de revisão de pontos importantes do conteúdo, a partir de perguntas que exigem respostas subjetivas.

São questões um pouco mais desafiadoras, porque a redação de seu enunciado não ajuda na sua resolução, como ocorre nas clássicas questões objetivas.

O objetivo é que você realize uma autoexplicação mental de alguns pontos do conteúdo, para consolidar melhor o que aprendeu :)

Além disso, as questões objetivas, em regra, abordam pontos isolados de um dado assunto. Assim, ao resolver várias questões objetivas, o candidato acaba memorizando pontos isolados do conteúdo, mas muitas vezes acaba não entendendo como esses pontos se conectam.

Assim, no questionário, buscaremos trazer também situações que ajudem você a conectar melhor os diversos pontos do conteúdo, na medida do possível.

É importante frisar que não estamos adentrando em um nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?

Nosso compromisso é proporcionar a você uma revisão de alto nível!

Vamos ao nosso questionário:


98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

# Perguntas

**1. O estupro somente pode ser como vítima a mulher, podendo, entretanto, ter como autor homem ou mulher.**

**2. O estupro cometido contra vítima menor de 18 anos ou maior de 14 anos é considerado estupro qualificado.**

**3. A ação penal, no caso de estupro, é sempre incondicionada.**

**4. O assédio sexual constitui crime somente nos casos de exercício de emprego, cargo ou função.**

**5. O estupro de vulnerável envolve necessariamente vítima menor de 14 anos?**

**6. Qual a diferença entre o estupro de vulnerável e a violação sexual mediante fraude?**

**7. Qual a diferença entre estupro de vulnerável e corrupção de menores?**

**8. O crime de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual só pode ter como sujeito passivo menores de 18 anos.**

**9. Dentre as causas de aumento de pena aplicáveis aos crimes contra a dignidade sexual, encontra-se a que deriva em gravidez da vítima.**

**10. O estupro de vulnerável é considerado crime hediondo?**

**11. O crime de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual é um cri-me habitual.**

**12. Para que se configure o tipo previsto no artigo 229 do CP (Casa de prostituição), o proprietário ou gerente do estabelecimento deve buscar o lucro.**

**13. Em que consiste o crime de rufianismo?**

**14. A promoção de entrada ilegal de estrangeiro em território nacional, com o fim de obtenção de vantagem econômica, é crime?**

**15. O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.**



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

# Perguntas com Respostas

**1. O estupro somente pode ser como vítima a mulher, podendo, entretanto, ter como autor homem ou mulher.**

**ERRADO.**

O artigo 213 contempla um crime denominado bicomum: qualquer pessoa pode figurar tanto como sujeito ativo como sujeito passivo, vale dizer, o crime pode ser praticado pelo homem contra mulher ou contra outro homem, ou pela mulher contra outra mulher ou contra outro homem.

**2. O estupro cometido contra vítima menor de 18 anos ou maior de 14 anos é considerado estupro qualificado.**

**CERTO.**

O estupro previsto no § 1º, do artigo 213, do CP, é uma forma qualificada de estupro, haja vista o aumento de graduação da pena.

**3. A ação penal, no caso de estupro, é sempre incondicionada.**

**CERTA.**

Com a alteração do art. 225, CP e a revogação do seu parágrafo único, TODOS OS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL PASSARAM A SER PROCESSÁVEIS MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA, SEM EXCEÇÕES.

**4. O assédio sexual constitui crime somente nos casos de exercício de emprego, cargo ou função.**

**CERTO.**

O assédio sexual está tipificado no artigo 216-A, do CP, cujo sujeito passivo é a pessoa que se encontra em situação de inferioridade em relação a seu superior hierárquico, pouco importando o sexo dos envolvidos no assédio.

**5. O estupro de vulnerável envolve necessariamente vítima menor de 14 anos?**

**NÃO.**



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O sujeito passivo é pessoa vulnerável, entre as quais os menores de 14 anos, os portadores de enfermidade ou deficiência mental que não possuem o necessário discernimento para a prática do ato, bem como aqueles que, por qualquer outra enfermidade, não podem oferecer resistência.

**6. Qual a diferença entre o estupro de vulnerável e a violação sexual mediante fraude?**

O estupro de vulnerável está previsto no artigo 217-A, e § 1º, final, do CP, cuja conduta consiste em ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos ou com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Aqui a vítima é totalmente privada da capacidade de resistência.

Já na violação sexual mediante fraude a vítima é enganada, mas possuía capacidade de resistência, conforme dispõe o artigo 215, do CP.

**7. Qual a diferença entre estupro de vulnerável e corrupção de menores?**

Na corrupção de menores, prevista no artigo 218, do CP, o núcleo do tipo é induzir, ou seja, criar na mente de alguém a vontade de satisfazer a lascívia alheia, sem qualquer envolvimento físico com o menor de 14 anos.

Já no estupro de vulnerável exige-se a prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com a vítima.

**8. O crime de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual só pode ter como sujeito passivo menores de 18 anos.**

**ERRADO.**

O sujeito passivo do crime previsto no artigo 228, do CP, é qualquer pessoa, independente do sexo ou raça, desde que com idade igual ou superior a 18 anos e dotada de discernimento para a prática do ato.

Cuidado para não confundir com o tipo do art. 218-B, CP, crime mais grave, que trata do favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável.

**9. Dentre as causas de aumento de pena aplicáveis aos crimes contra a dignidade sexual, encontra-se a que deriva em gravidez da vítima.**

**CERTO.**



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

É causa de aumento prevista no artigo 234-A, inciso III, do CP, e a pena é aumentada de metade nesses casos.

**10. O estupro de vulnerável é considerado crime hediondo?**

**SIM.**

O estupro de vulnerável foi previsto como crime hediondo no artigo 1º, inciso IV, da Lei nº 8.072/90.

**11. O crime de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual é um crime habitual.**

**CERTO.**

Prostituição é o comércio sexual exercido com habitualidade, isto é, a reiteração do comércio sexual é imprescindível para a caracterização do tipo penal do artigo 228, do CP.

**12. Para que se configure o tipo previsto no artigo 229 do CP (Casa de prostituição), o proprietário ou gerente do estabelecimento deve buscar o lucro.**

**ERRADO.**

Para que seja configurado o crime previsto no artigo 229, do CP, não há a necessidade de o estabelecimento buscar o lucro.

**13. Em que consiste o crime de rufianismo?**

O rufianismo consiste na conduta de aproveitar-se da prostituição alheia. O agente explora materialmente quem exerce a prostituição, fomentando o comercio sexual. Consuma-se com o proveito obtido pelo agente em decorrência da prostituição alheia.

*Rufianismo*

*Art. 230 - Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça:*

*Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.*



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

**14. A promoção de entrada ilegal de estrangeiro em território nacional, com o fim de obtenção de vantagem econômica, é crime?**

**SIM.**

É crime tipificado no artigo 232-A, do CP, incluído pela Lei nº 13.445/2017 – Lei de Migração, que se consuma com a entrada ilegal do estrangeiro no território nacional.

Atenção: Não confundir com o tráfico de pessoas, que está tipificado no artigo 149-A, do CP!

**15. O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.**

**CERTA.**

**É o entendimento do STJ consubstanciado na Súmula nº 593, DJe 06/11/2017:** O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

# ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
# PIRATARIA É CRIME.

**Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.**

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

**Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.**